

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E INFRAESTRUTURA

## PARTES CONTRATANTES

### CONTRATANTE

### CONTRATADA

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Hospedagem e Infraestrutura, regido pelas cláusulas abaixo, reconhecendo o equilíbrio contratual e a boa-fé na negociação.

## CLÁUSULA 1. OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de hospedagem de sistema/aplicativo web e/ou aplicativo móvel em servidor próprio da CONTRATADA, conforme plano contratado descrito na Cláusula 2.

1.2. Os serviços abrangem exclusivamente a disponibilização de infraestrutura de hospedagem (espaço em servidor, conectividade e disponibilidade do ambiente), não incluindo desenvolvimento, manutenção de código, suporte técnico ao sistema ou qualquer serviço de natureza evolutiva.

1.3. A CONTRATADA hospedará exclusivamente o sistema/aplicativo objeto do contrato de desenvolvimento celebrado entre as partes ou indicado pela CONTRATANTE, vedada a utilização do servidor para outros fins sem autorização prévia e expressa.

## CLÁUSULA 2. PLANO E RECURSOS CONTRATADOS

2.1. A CONTRATANTE contrata o seguinte plano de hospedagem:

Plano: \_\_\_\_\_

Espaço em disco: \_\_\_\_\_ GB

Transferência mensal de dados (banda): \_\_\_\_\_ GB

Ambiente(s): ( ) Produção ( ) Homologação ( ) Ambos

Banco de dados: ( ) Incluso ( ) Não incluso

Certificado SSL: ( ) Incluso ( ) Não incluso

2.2. Recursos adicionais não previstos no plano acima poderão ser contratados mediante Termo Aditivo, com ajuste de valor.

2.3. O consumo de banda ou armazenamento acima dos limites contratados poderá resultar em limitação de acesso ou cobrança adicional, após comunicação prévia à CONTRATANTE.

## CLÁUSULA 3. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor da mensalidade de hospedagem é de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ reais), com vencimento todo dia \_\_\_\_ de cada mês.

3.2. O primeiro pagamento será realizado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, referente à competência \_\_\_\_/\_\_\_\_.

3.3. O pagamento será realizado via: ( ) Boleto ( ) PIX ( ) Transferência bancária ( ) Outro:

3.4. O não pagamento até a data de vencimento, após notificação formal com prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização, autorizará a CONTRATADA a suspender os serviços até a quitação do débito.

3.5. Sobre valores em atraso incidirão, após o prazo de cura: correção monetária pelo IPCA, multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.

3.6. Os valores poderão ser reajustados anualmente pelo índice IPCA acumulado do período, mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias.

3.7. Os valores contratados contemplam todos os tributos incidentes sobre a prestação dos serviços.

### CLÁUSULA 4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

---

4.1. Disponibilizar a infraestrutura de hospedagem com disponibilidade mínima (uptime) de 99% (noventa e nove por cento) ao mês, excluídos os períodos de manutenção programada.

4.2. Realizar manutenções programadas preferencialmente em horários de menor utilização (entre 00h e 06h), comunicando a CONTRATANTE com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

4.3. Notificar a CONTRATANTE em até 2 (duas) horas após a identificação de indisponibilidade não programada que afete o ambiente contratado.

4.4. Zelar pela segurança física e lógica do servidor, adotando medidas razoáveis de proteção contra acessos não autorizados.

4.5. Manter os dados da CONTRATANTE em sigilo, não os acessando, transferindo ou divulgando a terceiros, salvo por determinação legal ou judicial.

4.6. A responsabilidade da CONTRATADA limita-se à disponibilização da infraestrutura. A CONTRATADA não é responsável pelo conteúdo, funcionamento do código, regras de negócio ou dados do sistema hospedado.

### CLÁUSULA 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

---

5.1. Efetuar os pagamentos mensais nos prazos contratados.

5.2. Utilizar o servidor exclusivamente para a finalidade prevista neste contrato, sendo vedado o uso para:

- a) envio de spam ou e-mails em massa não autorizados;
- b) hospedagem de conteúdo ilegal, malicioso ou que viole direitos de terceiros;
- c) atividades que prejudiquem a performance do servidor ou de outros clientes;
- d) mineração de criptomoedas ou processamento massivo não autorizado.

5.3. Manter seus dados de acesso (credenciais, senhas, chaves) em sigilo e comunicar imediatamente a CONTRATADA em caso de comprometimento.

5.4. Responsabilizar-se pelo conteúdo hospedado, incluindo legalidade, veracidade e conformidade com a legislação vigente, respondendo por eventuais danos a terceiros.

5.5. Realizar backup dos seus próprios dados e arquivos. O backup de responsabilidade da CONTRATADA, quando incluso no plano, é de caráter auxiliar e não substitui a obrigação da CONTRATANTE de manter cópias próprias.

### CLÁUSULA 6. BACKUP

---

6.1. A CONTRATADA realizará backup do ambiente hospedado com a seguinte periodicidade: ( ) Diário ( ) Semanal ( ) Quinzenal ( ) Não incluso no plano.

6.2. O backup tem caráter auxiliar e de contingência. A CONTRATANTE é a principal responsável pela guarda e integridade de seus dados.

6.3. A CONTRATADA não garante a recuperação integral de dados em todos os cenários, especialmente em casos de falhas causadas por terceiros, ataques cibernéticos em larga escala ou eventos de força maior.

6.4. Solicitações de restauração de backup serão atendidas em até 2 (dois) dias úteis após a solicitação formal, desde que o backup esteja disponível e seja tecnicamente viável.

### CLÁUSULA 7. DISPONIBILIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO (SLA)

---

7.1. A CONTRATADA garante disponibilidade mínima de 99% (noventa e nove por cento) do ambiente ao mês, o que equivale a no máximo aproximadamente 7,2 horas de indisponibilidade mensal.

7.2. Não são contabilizados no cálculo de indisponibilidade:

- e) períodos de manutenção programada comunicados com antecedência;
- f) indisponibilidades causadas por ações da CONTRATANTE ou de usuários do sistema;
- g) falhas de conectividade de internet externas ao servidor da CONTRATADA;
- h) ataques cibernéticos (DDoS e similares);
- i) eventos de força maior.

7.3. Em caso de descumprimento do SLA por responsabilidade comprovada da CONTRATADA, a CONTRATANTE terá direito a desconto proporcional na fatura do mês em que ocorreu a indisponibilidade, limitado a 30% (trinta por cento) do valor mensal.

7.4. O desconto previsto no item 7.3 é a única compensação devida por indisponibilidade, não cabendo indenizações adicionais por lucros cessantes ou danos indiretos.

### CLÁUSULA 8. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

---

8.1. O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, com prazo mínimo de 12 (doze) meses.

8.2. Após o prazo mínimo, o contrato será renovado automaticamente por períodos mensais sucessivos, salvo manifestação contrária de qualquer das partes com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

8.3. Durante o prazo mínimo, o cancelamento antecipado pela CONTRATANTE implicará pagamento dos meses restantes do período mínimo, a título de cláusula penal.

### CLÁUSULA 9. RESCISÃO E CANCELAMENTO

---

9.1. Após o período mínimo, qualquer das partes poderá rescindir o contrato mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem multa.

9.2. A CONTRATADA poderá rescindir imediatamente, sem multa, nos seguintes casos:

- j) inadimplência da CONTRATANTE por período superior a 15 (quinze) dias após o vencimento, mesmo após notificação;
- k) uso indevido do servidor em desacordo com a Cláusula 5.2;
- l) determinação legal ou judicial.

9.3. Em caso de rescisão ou cancelamento, a CONTRATADA concederá prazo de 10 (dez) dias corridos para que a CONTRATANTE realize o backup e a migração dos seus dados, mantendo o ambiente disponível neste período.

9.4. Após o prazo de 10 (dez) dias, a CONTRATADA poderá remover os dados do servidor, sem qualquer responsabilidade pela perda de informações não exportadas pela CONTRATANTE.

### CLÁUSULA 10. MIGRAÇÃO E PORTABILIDADE

---

10.1. A CONTRATANTE poderá solicitar a migração de seu sistema para outro provedor a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias.

10.2. A CONTRATADA disponibilizará os arquivos e banco de dados do sistema em formato padrão de mercado (ex: .sql para banco de dados, .zip para arquivos), sem custos adicionais, desde que não haja débitos pendentes.

10.3. A CONTRATADA não é responsável pela configuração do ambiente de destino nem pela compatibilidade do sistema com outros provedores.

### CLÁUSULA 11. SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS — LGPD

---

11.1. A CONTRATADA atuará como Operadora de dados pessoais eventualmente presentes no sistema hospedado, nos termos da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD), seguindo as instruções da CONTRATANTE na condição de Controladora.

11.2. A CONTRATADA adotará medidas técnicas e organizacionais razoáveis para proteger os dados contra acesso não autorizado, destruição, perda ou alteração indevida.

11.3. Em caso de incidente de segurança que possa envolver dados pessoais, a CONTRATADA notificará a CONTRATANTE em até 48 (quarenta e oito) horas após a identificação.

11.4. A CONTRATADA não acessará, processará ou compartilhará os dados do sistema hospedado além do estritamente necessário para a prestação dos serviços contratados.

## CLÁUSULA 12. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

---

12.1. A responsabilidade total da CONTRATADA por quaisquer danos decorrentes da prestação dos serviços de hospedagem fica limitada ao valor de 3 (três) mensalidades efetivamente pagas.

12.2. A CONTRATADA não responderá por:

- m) lucros cessantes, perda de faturamento ou perda de oportunidade;
- n) danos decorrentes de conteúdo ou código hospedado de responsabilidade da CONTRATANTE;
- o) perda de dados por falhas de terceiros, ataques cibernéticos ou força maior;
- p) incompatibilidade do sistema com atualizações de tecnologias de terceiros;
- q) danos indiretos ou consequenciais de qualquer natureza.

## CLÁUSULA 13. FORÇA MAIOR

---

13.1. Nenhuma das partes responderá por atrasos ou descumprimentos decorrentes de eventos fora de seu controle razoável, incluindo: ataques cibernéticos em larga escala, falhas de fornecimento de energia, falhas de telecomunicações, desastres naturais, determinações governamentais ou casos fortuitos.

13.2. Durante o evento de força maior, as obrigações contratuais ficam suspensas pelo período necessário à normalização. A parte afetada deverá comunicar a outra em até 48 (quarenta e oito) horas após o início do evento.

## CLÁUSULA 14. CONFIDENCIALIDADE

---

14.1. Ambas as partes obrigam-se a manter sigilo sobre todas as informações técnicas, comerciais e operacionais obtidas em razão deste contrato.

14.2. A obrigação de confidencialidade permanece vigente durante a execução do contrato e por 2 (dois) anos após seu encerramento.

14.3. Excluem-se da obrigação de sigilo as informações que já eram de conhecimento público ou que precisem ser divulgadas por determinação legal ou judicial.

## CLÁUSULA 15. DISPOSIÇÕES GERAIS

---

15.1. Este contrato constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil.

15.2. Alterações somente terão validade mediante Termo Aditivo escrito e assinado por ambas as partes.

15.3. As partes reconhecem a plena validade de assinaturas eletrônicas e digitais realizadas por plataformas especializadas (ex: DocuSign, ClickSign, Gov.br).

15.4. O presente contrato não gera vínculo trabalhista, societário ou associativo entre as partes.

15.5. A nulidade de qualquer cláusula não afeta as demais, que permanecem em pleno vigor.

15.6. Em caso de controvérsia, as partes comprometem-se a buscar solução amigável por até 15 (quinze) dias antes de qualquer medida judicial.

15.7. Fica eleito o Foro da Comarca de [CIDADE/ESTADO] para dirimir quaisquer controvérsias, renunciando as partes a qualquer outro foro.

ASSINATURAS

Por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor.  
Local e Data: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CONTRATANTE

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

CONTRATADA

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

TESTEMUNHAS

1ª Testemunha

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

2ª Testemunha

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_